

ZADÁNÍ PRO KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ ANALÝZU POSTUPU POLICIE ČR

1 ÚČEL A CÍL DOKUMENTU

Cílem tohoto zadání je vytvořit **nezávislý, odborný a detailní právní rozbor postupu Policie České republiky** v konkrétní trestní věci, založený na:

- **souhrnném trestním oznámení** (včetně příloh, důkazů a navrhovaných svědků),
- **následné reakci Policie ČR**, zejména:
 - vyrozumění o odložení věci / usnesení,
 - závěrech kriminalisty (konkrétně kriminální policie, kriminalista Blažička),
 - protokolech o výsleších (pokud existují),
 - interním hodnocení skutkového stavu.

Výstupem má být **samostatný odborný dokument**, který:

- systematicky popíše **jaký postup měla policie povinnost zvolit**,
- porovná jej s **reálně zvoleným postupem**,
- identifikuje **porušení zákona, procesní vady a etická pochybení**,
- a navrhne **další právní kroky a obranu práv poškozeného**.

2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ

Analýza musí být provedena:

- **striktně právním jazykem**, bez emocí a hodnotících soudů,
- **srovnávací metodou** (správný postup × skutečný postup),
- s **explicitními odkazy na právní předpisy a judikaturu**,
- v logické, soudně čitelné struktuře.

Používej:

- odkazy na paragrafy,
 - citace judikátů,
 - výčet povinností policie,
 - tabulkové nebo bodové srovnání tam, kde je to přehledné.
-

3 PRÁVNÍ RÁMEC – POVINNÉ ZDROJE

Povinně analyzuj zejména:

Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.)

- § 2 – Zásady trestního řízení (zejména odst. 4, 5, 6)
- § 158 – Postup policejního orgánu
- § 159a – Odložení věci
- § 89 a násl. – Důkazy
- § 164–165 – Prověřování
- Povinnost objasnit **skutkový stav bez důvodných pochybností**

Zákon o Policii ČR (zákon č. 273/2008 Sb.)

- Povinnost nestrannosti
- Povinnost zákonnosti
- Povinnost přiměřenosti
- Povinnost chránit práva osob
- Povinnost postupovat odborně a svědomitě

Zákon o obětech trestných činů (zákon č. 45/2013 Sb.)

- Práva oběti
- Právo na ochranu před sekundární viktimizací
- Právo na informace

- Právo na účinné vyšetřování

Listina základních práv a svobod

- čl. 36 – právo na spravedlivý proces
 - čl. 40 – presumpce nevin
 - čl. 2 – zákonnost výkonu veřejné moci
-

4 TEORETICKÁ ČÁST – SPRÁVNÝ POSTUP POLICIE

Vytvoř **samostatnou kapitolu**, která odpoví na otázky:

♦ **Jak měla Policie ČR správně postupovat v tomto typu případu?**

- Jaké kroky měla **povinnost provést**?
- Jaké úkony **nesměla opomenout**?
- Jaké důkazy měla **aktivně vyhledávat**, nejen pasivně hodnotit?
- Jak měla pracovat s:
 - listinnými důkazy,
 - svědeckými výpověďmi,
 - rozpory ve výpovědích,
 - motivem a kontextem jednání?

♦ **Na co se měla policie soustředit:**

- skutkový děj,
- časovou osu,
- souvislosti,
- možnou trestní odpovědnost více osob,
- systémové jednání (nikoliv izolované skutky).

♦ **Čemu se měla vyvarovat:**

- předčasným závěrům,
 - selektivnímu hodnocení důkazů,
 - opomenutí navržených důkazů,
 - bagatelizaci skutku,
 - formalistickému odložení věci.
-

5 OBVYKLÁ POCHYBENÍ POLICIE (OBEČNÁ ČÁST)

Vypracuj kapitolu:

„Typická pochybení Policie ČR v obdobných případech“

Např.:

- formální odložení bez skutečného prověření,
 - ignorování klíčových důkazů,
 - neprovedení výslechů navržených svědků,
 - absence konfrontací,
 - nedostatečné odůvodnění závěrů,
 - porušení práv oběti,
 - sekundární viktimizace,
 - porušení zásady legality a oficiality.
-

6 KONKRÉTNÍ SROVNÁNÍ – JÁDRO ANALÝZY

 **Detailně porovnej:**

A) Obsah souhrnného trestního oznámení

- popis skutků,
- právní kvalifikaci,

- navržené důkazy,
- navržené svědky,
- tvrzené škody,
- systematicčnost jednání.

B) Postup a závěry Policie ČR

- co bylo provedeno,
- co nebylo provedeno,
- co bylo opomenuto,
- jak byly vyhodnoceny důkazy,
- jak byly hodnoceny výpovědi.

Zaměř se na:

- porušení zákona,
- porušení procesních povinností,
- odpírání práv poškozenému,
- logické rozpory v závěrech,
- nedostatky ve výsledcích,
- absenci dokazování,
- předpojatost nebo formalismus.

7 HODNOCENÍ VÝPOVĚDÍ A DŮKAZŮ

Vyhodnot':

- kvalitu a úplnost výsledků,
- zda byly kladeny relevantní otázky,
- zda byly řešeny rozpory,

- zda byly výpovědi hodnoceny jednotlivě i v souhrnu,
 - zda závěry odpovídají obsahu důkazů.
-

8 JUDIKATURA A PRECEDENTY

Vyhledej a uveď:

- judikáty Nejvyššího soudu,
- Ústavního soudu,
- případně ESLP,
které se týkají:
- povinnosti účinného vyšetřování,
- odložení věci,
- práv obětí,
- procesních pochybení policie.

Ke každému judikátu:

- stručné shrnutí,
 - relevance k tomuto případu,
 - aplikace na konkrétní pochybení policie.
-

9 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Zpracuj:

- **souhrn všech zjištěných pochybení,**
- jejich právní důsledky,
- návrh:
 - stížnosti na postup policie,

- podnětu ke státnímu zastupitelství,
 - případně GIBS,
 - návrh dalšího procesního postupu poškozeného.
-



VÝSTUP

Výstupem musí být:

- **ucelený právní dokument,**
- strukturovaný,
- připravený k:
 - přiložení ke stížnosti,
 - soudnímu přezkumu,
 - dalšímu právnímu kroku.